[별표 9] <신설 2026. 10. 23.>

과징금의 산정기준(제43조의9 관련)

1. 목 적

이 기준은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 (이하 "법") 제42조의2 및 같은 법 시행령(이하 "영") 제35조의3·별표 2의3에 따른 과징금 산정에 필요한 세부기준을 정함을 목적으로 한다.

2. 신용정보회사등에 대한 과징금 산정절차

가. 법에서 정한 과징금 금액의 상한을 산정한다.

나. 과징금 금액의 상한에 부과기준율을 곱하여 기본과징금을 산정한다.

다. 위반자에게 가중·감경사유가 있는 경우에는 이에 따라 기본과징금을 조정한다.

라. 그 밖에 위반자의 현실적인 부담능력 등 특수한 사정, 금융시장 또는 경제여건, 위반행위로 인하여 발생한 피해의 배상 정도, 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모 등을 고려하여 최종적으로 부과할 부과과징금을 결정한다.

3. 과징금 금액의 상한

가. 과징금 금액의 상한은 기준금액(과징금 금액의 상한 산정에 기초가 되는 금액으로서 법 제42조의2제1항 본문 및 영 제35조의3제1항에서 정한 연평균 매출액을 말한다. 이하 같다)에 법 제42조의2제1항 본문에서 정한 최고부과비율을 곱한 금액을 말한다.

나. 법 제42조의2제2항 단서에 따라 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우로서 영 제35조의3제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 과징금 금액의 상한은 같은 조 제4항에서 정한 과징금 부과의 최고한도 금액을 말한다.

다. 가·나목에도 불구하고 법 제42조의2제1항제1호에 해당하는 행위가 있는 경우 과징금 금액의 상한은 같은 항 단서에서 정한 50억원을 말한다.

4. 기본과징금의 산정

과징금 금액의 상한에 아래의 부과기준율을 곱하여 기본과징금을 산정하되, 가목 또는 나목에 해당하는 경우에는 그 사유를 검사결과 조치안에 명시하여 달리 정할

수 있다.

< 부과기준율표 >

중대성의 정도	세부평가 기준표에 따른 산정점수	부과기준율*
매우 중대한 위반행위	2.3 이상 3.0 이하	65% 이상 100% 이하
중대한 위반행위	1.6 이상 2.3 미만	30% 이상 65% 미만
중대성이 약한 위반행위	1.0 이상 1.6 미만	1% 이상 30% 미만

* 부과기준율은 산정점수가 1.0점인 경우에는 1퍼센트로 하고, 산정점수가 1.1점 이상인 경우에는 5퍼센트에 1.1점을 초과하는 0.1점마다 5퍼센트포인트를 가산한 비율로 한다.

가. 세부평가 기준표에서 고려되지 않거나 세부평가 기준표와 다르게 고려할 사유(해당 사유가 가중 또는 감면사유와 중복되는 경우는 제외한다)가 있는 경우에는 부과기준율을 10퍼센트포인트 범위에서 가중 또는 감경할 수 있다.

나. 단순 절차·방법 위반에 따라 발생한 경미한 사안의 경우는 세부평가 기준표에 산출된 부과기준율을 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

< 세부평가 기준표 >

참작사항 \ 부과수준		비중	상(3점)	중(2점)	하(1점)
위반행위내용	위반행위동기	0.2	위반행위가 위반자의 고의에 의한 경우로서 위반행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위 등에 특히 참작할 사유가 없는 경우	위반행위가 위반자의 고의에 의한 경우로서 위반행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위 등에 특히 참작할 사유가 있는 경우 또는 위반행위가 위반자의 중대한 과실에 의한 경우	상(3점) 또는 중(2점)에 해당되지 않는 경우
	위반행위방법	0.2	위반행위의 방법 및 수단을 고려할 때, 부당성이 현저히 큰 경우	위반행위의 방법 및 수단을 고려할 때, 부당성이 경미하지 않은 경우	상(3점) 또는 중(2점)에 해당되지 않는 경우
위반행위정도	개인신용정보 유형 및 성격	0.2	정보주체에게 직접적인 피해를 입힐 수 있는 개인신용정보인 경우	정보주체에게 간접적인 피해를 입힐 수 있는 개인신용정보인 경우	상(3점) 또는 중(2점)에 해당되지 않는 경우
	개인신용정보 주체 피해 규모 및 영향	0.2	개인신용정보의 주체 규모 및 피해가 현저히 큰 경우(가능성이 높은 경우 포함)	개인신용정보의 주체 규모 및 피해가 경미하지 않은 경우 (가능성이 높은 경우 포함)	상(3점) 또는 중(2점)에 해당되지 않는 경우
	시장에 미치는 영향	0.1	위반행위로 인해 금융시장 안정성이나 신용질서의 침해·훼손 정도가 현저히 큰 경우	위반행위로 인해 금융시장 안정성이나 신용질서의 침해·훼손 정도가 경미하지 않은 경우	상(3점) 또는 중(2점)에 해당되지 않는 경우
위반기간 및 횟수		0.1	위반기간이 2년을 초과하거나 과징금 부과처분을 받은 날부터 5년 이내에 기존의 과징금 부과처분과 동일한 법규위반 행위를 2회 이상 한 경우	위반기간이 1년을 초과하거나 과징금 부과처분을 받은 날부터 5년 이내에 기존의 과징금 부과처분과 동일한 법규위반 행위를 한 경우	상(3점) 또는 중(2점)에 해당되지 않는 경우

※ 위반행위가 세부 참작사항별 부과수준 중 두 가지 이상에 해당하는 경우에는 높은 점수의 부과수준을 적용한다.

※ 산정점수는 참작사항별 비중치에 부과수준별 점수를 곱한 후 각 점수를 합하여 산출하며, 참작사항별 부과수준의 세부평가에 대한 예시는 아래와 같다.

(1) 위반행위 동기 : 위반자가 고의로 위반행위를 하였으나 개인신용정보주체의 피해 발생을 방지하거나 정부 정책에 적극 협조하려는 목적이 있는 경우 등 ☞ 중(2점)

(2) 위반행위 방법 : 위반행위가 해당 기관 내부에서 조직적으로 이루어진 경우, 소속 임원이 주된 행위자로서 위반행위에 직접 관여한 경우 등 ☞ 상(3점)

위반행위가 조직적으로 이루어지지는 않은 경우 등 ☞ 중(2점)

(3) 개인신용정보 성격 및 유형 : 위반행위의 대상이 된 전체 개인신용정보의 유형 및 성격, 개인신용정보 성격이 정보주체의 권리·이익이나 사생활에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 판단한다.

- 정보의 유형 및 성격, 범위, 다른 정보와 결합 여부 등을 고려할 때 직접적으로 금융자산 탈취나 부정결제, 금융사기 등 범죄에 직결되어 정보주체의 피해가 직접 발생할 가능성이 상당한 경우 ☞ 상(3점)

(4) 개인신용정보 주체의 피해 규모 및 영향 : 위반기관이 처리하는 전체 개인신용정보 주체 규모, 개인신용정보 주체에 미치는 피해 영향(제3자의 무단 이용 가능성 등 포함) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

- 대규모의 개인신용정보 주체에 현저한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 큰 경우 등 ☞ 상(3점)
- 상당한 규모의 개인신용정보 주체에 경미하지 않은 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 큰 경우 등 ☞ 중(2점)

(5) 시장에 미치는 영향 : 위반행위가 언론(「방송법」에 따른 지상파방송사업자가 전국을 대상으로 행하는 방송 또는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 일반일간신문 중 서울에 발행소를 두고 전국을 대상으로 발행되는 둘 이상의 신문을 말한다. 이하 같다)에 공표되어 해당 기관은 물론 금융업계의 공신력을 실추시킨 경우 등 ☞ 상(3점)

위반행위가 언론에 공표되어 해당 기관의 공신력을 실추시키거나 해당 기관이 신뢰를 상실하여 금융상품 해지 등이 초래된 경우 등 ☞ 중(2점)

5. 기본과징금의 조정

가. 일반원칙

(1) 기본과징금의 조정은 기본과징금에 각 가중비율을 곱한 금액의 합에서 각 감경비율을 곱한 금액의 합을 차감하여 조정금액을 산정하고 그 금액을 기본과징금에 가중 또는 감경하는 방법으로 한다.

(2) 조정금액은 기본과징금의 100분의 50 범위에서 가중하거나 100분의 75 범위에서 감경할 수 있다.

(3) 조정 후 과징금은 제3호에 따른 과징금 금액의 상한을 초과할 수 없다.

(4) 하나의 행위가 2개 이상의 위반행위에 해당하는 경우에는 각 위반행위에 대한 과징금을 산정하여 그 중에서 가장 큰 금액을 부과한다.

나. 가중 사유 및 비율

(1) 위반행위로 인하여 취득한 부당이득액을 합리적으로 산정할 수 있고 그 부당이득액이 기본과징금보다 큰 경우에는 그 초과차액 만큼 가중할 수 있다.

(2) 사회적 영향이 큰 중대한 위반행위로서 아래의 경우에는 기본과징금의 100분의 100 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 금융위원회가 특별히 인정하는 경우에 한하여 적용하며, 금융감독원장은 금융위원회에 과징금 부과를 건의할 때에 해당 가

중 사유를 고려하지 아니한다.

(가) 법 제42조의2에 따른 과징금 부과처분을 받은 날부터 3년이 경과하기 전에 같은 위반행위를 한 경우(각각 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우로 한정한다)

(나) 고의 또는 중대한 과실로 과징금 부과대상 위반행위를 하고 정보주체의 피해 규모가 1천만명 이상인 경우

(다) 법 제45조의2에 따른 조치명령권을 따르지 아니하여 위반행위를 한 경우

다. 감경 사유 및 비율

(1) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 스스로 시정 또는 치유한 경우에는 기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

(2) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진하여 신고하는 등 검사에 적극적으로 협조한 경우에는 기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

(3) 동일 또는 유사한 위반행위의 방지를 위한 자체감사 또는 내부통제 시스템을 갖추어 시행하거나 대책을 마련하여 이행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우에는 기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

(4) 법 제20조제6항, 제45조의5 등에 따라 개인신용정보의 관리 및 보호 실태가 3년 이상 지속적으로 우수한 경우, 개인정보 보호와 관련하여 개인정보보호위원회가 인정하는 인증을 받은 경우 등 예방 노력이 인정되는 경우에는 기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

(5) 아래의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기본과징금의 100분의 10 범위에서 감경할 수 있다.

(가) 「상훈법」에 의하여 훈장 또는 포장을 받은 공적이 있는 경우

(나) 「정부 표창 규정」에 의하여 장관 이상의 표창을 받은 공적이 있는 경우

(다) 금융위원회 위원장, 금융감독원장 또는 한국은행 총재의 표창을 받은 공적이 있는 경우

(라) 금융감독원장으로부터 경영실태평가 결과 1등급으로 평가받은 경우

(6) 「금융기관검사및제재에관한규정」 제23조제1항에 따라 기관 또는 임직원에 대한 제재를 감경하거나 면제하는 경우에는 기본과징금의 100분의 10 범위에서 감경할 수 있다. 다만, 같은 규정 제26조에 따라 제재를 감면하는 경우에는

기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

(7) 위반행위로 인한 개인신용정보 주체 등의 피해복구·예방 대책을 신속히 마련·이행하는 등 사후수습 노력이 인정되는 경우에는 기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

(8) 위반행위로 인하여 부당이득을 취하지 아니하였거나 취할 가능성이 현저히 낮은 경우 또는 위반행위로 얻은 이익을 산출하기 어려운 경우 등 부당이득의 산정이 현실적으로 곤란한 경우에는 기본과징금의 100분의 50 범위에서 감경할 수 있다.

6. 부과과징금의 결정

가. 위반자에게 아래와 같은 사정이 있어 과징금 부과가 법위반의 방지 또는 제재 목적 달성에 필요한 범위를 벗어나 현저하게 과중하다고 인정되는 경우에는 가중·감경 사유 조정 후 과징금의 100분의 50 범위에서 감액할 수 있다.

(1) 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 경영개선권고 또는 경영개선요구 조치를 받은 경우

(2) 위반자의 자산, 자기자본 등 재무상황에 비추어 위반자가 과징금을 부담할 능력이 현저히 부족하다고 객관적으로 인정되는 경우

(3) 그 밖에 위 (1) 또는 (2)에 준하는 특별한 사유가 있어 과징금의 감액이 불가피하다고 인정되는 경우

나. 가중·감경 사유 조정 후 과징금이 위반자의 직전 사업연도 종료일 현재의 재무상태표에 표시된 자본금 또는 자본총액 중 큰 금액의 10퍼센트를 초과하는 경우에는 그 초과부분 범위에서 감액할 수 있다.

다. 위반행위로 인하여 취득한 부당이득액을 합리적으로 산정할 수 있고 가중·감경 사유 조정 후 과징금이 부당이득액의 10배를 초과하는 경우에는 그 초과부분 범위에서 감액할 수 있다. 다만, 해당 감액사유는 금융위원회가 특별히 인정하는 경우에 한하여 적용하며, 금융감독원장은 금융위원회에 과징금 부과를 건의할 때에 해당 감액사유를 고려하지 아니한다.

라. 위반자에게 아래와 같은 사정이 있어 과징금의 징수가 사실상 불가능하다고 인정되는 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

(1) 금융위원회로부터 경영개선명령 조치를 받은 경우 또는 이에 준하는 사유가 발생한 경우

(2) 위반자의 지급불능, 지급정지 또는 자본잠식 등의 사유로 위반자가 과징금을 납부

할 능력이 없다고 객관적으로 인정되는 경우

(3) 금융산업의 전반적인 사정 또는 여건의 변화로 위반자의 과징금 납부가 사실상 불가능하다고 인정되는 경우

마. 기 타

(1) 위반행위로 인한 신용정보주체 등의 피해를 배상한 경우에는 그 배상액 범위에서 과징금을 감액할 수 있다.

(2) 동일한 위반행위에 대하여 형벌·과징금·과태료 등 실효성 있는 제재조치를 이미 받았거나, 동일한 조치안에 따라 과태료를 부과받을 예정인 경우에는 그 제재에 상응하는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

(3) 기준금액이 경미하고, 위반기간이 5영업일 이내인 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

(4) 조정 후 과징금이 1백만원 이하인 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

(5) 공무원(금융감독원장을 포함한다)의 서면회신이나 행정지도, 그 밖의 공적인 견해표명에 따라 위법행위를 행한 경우 등 자신의 행위가 위법하지 아니한 것으로 오인하고 행한 행위로서 그 오인에 정당한 사유가 있는 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

(6) 고의 또는 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 위반행위로서 금융기관 또는 금융거래자에 미치는 영향이 없거나 미미한 경우에는 견책·주의 또는 시정조치 등으로 갈음할 수 있다.

바. 금융위원회는 위반행위에 대한 검사의 협조 여부, 위반상태의 해소나 위반행위의 예방을 위한 노력과 「행정기본법」 제9조 및 제10조에 따른 형평성 및 비례성, 같은 법 제21조에 따른 관련 이익의 정당한 형량 등을 종합적으로 고려하여 최종 산정될 과징금을 가중 또는 감액할 수 있다.

7. 기타

부과과징금을 결정할 때 1백만원 단위 미만의 금액은 절사한다.